

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7302/2538

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายอรรถ โกศลภัทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 143

พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 มาตรา

พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2524 มาตรา

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่
สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537 มาตรา

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2524 ข้อ 3 ที่ให้โจทก์
คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปีนั้น แม้จะออกโดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 3 (4) และมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการ
เงิน พ.ศ.2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2524 ก็ตาม ก็มีใช้เป็นข้อกฎหมายอันถือเป็นเรื่องที่ศาลจะรับรู้ได้
เอง คงถือได้แต่เพียงเป็นประกาศที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงเป็นข้อเท็จ
จริงที่โจทก์จะต้องนำสืบ เมื่อโจทก์มิได้นำสืบถึงประกาศดังกล่าวโจทก์จะอ้างว่าโจทก์
มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 และ 19 ต่อปี โดยอาศัยประกาศกระทรวงการ
คลังดังกล่าวหาได้ไม่

ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองไม่
แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้ 2,000 บาท นั้นเห็นได้ว่าเป็น

ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งน่าจะเกิดจากการพิมพ์คำพิพากษา
ผิดพลาด ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวตาม
ป.วิ.พ.มาตรา 143

ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองไม่
แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้ 2,000 บาท นั้นเห็นได้ว่าเป็น
ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งน่าจะเกิดจากการพิมพ์คำพิพากษา
ผิดพลาด ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวตาม
ป.วิ.พ.มาตรา 143

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนอเนียม-พิมล สมานิตย์)

ศาลแพ่ง - นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์
ศาลอุทธรณ์ - นายประพันธ์ ทรัพย์แสง

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ